

Herrn Felix Brandes
Persönlich / Geschäftsführerdienstvertrag

Hannover, 22. September 2026

Bezug: Vertrag vom 07.06.2018 mit Änderungsvereinbarung vom 15.12.2023

Auszug aus dem Geschäftsführerdienstvertrag

Sehr geehrter Herr Brandes,

auf Ihre Bitte übersende ich die nachfolgende Übertragung der derzeit im Personalsonderordner abgelegten Vergütungs- und Laufzeitregelungen. Die Änderungsvereinbarung vom 15. Dezember 2023 ersetzt ausschließlich die feste Vergütung ab Januar 2024. Eine weitere unterzeichnete Gehaltsvereinbarung befindet sich dort nicht.

1 Parteien und Aufgaben

Vertragspartner sind die Niemeyer & Brandes Gebäudetechnik GmbH und Felix Brandes. Herr Brandes übernimmt die technische Geschäftsführung, insbesondere Bauleitung, Beschaffung und fachliche Anleitung des Montagepersonals. Die organschaftliche Bestellung und die vertraglichen Beziehungen werden gesondert behandelt. Herr Brandes ist nicht als Arbeitnehmer in die Lohnliste der 15 Beschäftigten aufgenommen; seine Vergütung wird auf einem gesonderten Abrechnungskreis geführt.

2 Vergütung in der geltenden Fassung

Die Gesellschaft zahlt monatlich 6.000,00 EUR brutto, fällig am letzten Bankarbeitstag des jeweiligen Monats. Eine Tantieme oder automatische Erhöhung ist nicht vereinbart. Notwendige Geschäftsreisen werden gegen Beleg erstattet. Der zur dienstlichen und privaten Nutzung überlassene Transporter wird nach der gesonderten Fahrzeugvereinbarung abgerechnet. Ein Anspruch auf Abgeltung eines Gesellschaftsanteils ist nicht Bestandteil dieses Vertrags.

Änderungen der Vergütung bedürfen einer schriftlichen Änderungsvereinbarung auf Grundlage eines Gesellschafterbeschlusses. Das bloße Ausbleiben einer Überweisung ersetzt eine solche Vereinbarung nicht. Verzicht, Stundung oder Verrechnung sind in den abgelegten Fassungen nicht erklärt.

3 Laufzeit und Beendigung

Der Dienstvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann mit sechs Monaten Frist zum Ende eines Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden. Die außerordentliche Kündigung bleibt unberührt. Eine Abberufung als Geschäftsführer beendet nicht ohne Weiteres diesen Vertrag. Bei Ende der Tätigkeit sind Projektunterlagen, Schlüssel und betriebliche Zugangsmittel zurückzugeben; eine geordnete Übergabe ist mit der Gesellschaft abzustimmen.

4 Zeichnung der Fassungen

Die Fassung vom 7. Juni 2018 trägt die Unterschriften von Felix Brandes und von Lars Niemeyer für die Gesellschaft aufgrund der gesonderten Abschlussvollmacht des Gründungsbeschlusses. Die Gehaltsänderung vom 15. Dezember 2023 ist von Felix Brandes und von Bettina Kruse als hierfür durch den beigefügten Beschluss ausdrücklich bevollmächtigter Vertreterin der Gesellschaft unterschrieben. Ihre Unterschrift wird dort nicht allein auf Prokura gestützt.

Die aktuelle Vergütung von Herrn Niemeyer beträgt laut seinem getrennten Sonderordner ebenfalls 6.000,00 EUR brutto. Seine vollständige Vertragsakte habe ich diesem Auszug nicht beigefügt.

Freundliche Grüße
Bettina Kruse
Prokuristin / Übertragung aus dem Personalsonderordner